

服务采购合同条款

蚌埠国家级信息化教学实验区建设支持服务

甲方：科大讯飞股份有限公司

法定代表人：

代理人：

地址：

邮编：

电话：

乙方：西北师范大学

法定代表人：刘仲奎

代理人：郭炯

地址：甘肃省兰州市安宁东路 967 号

邮编：730070

电话：0931-7971941

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律法规，本着平等互利的原则，通过自愿、友好协商就蚌埠国家级信息化教学实验区建设支持服务达成以下协议：

一、服务内容

1、甲方委托乙方进行蚌埠国家级信息化教学实验区建设支持服务，包括支持蚌埠市国家级信息化教学实验区工作的开展，助力并保障智慧课堂促进精准教学探索行动、专递课堂促进教育优质均衡发展行动、数据支持的因材施教研究行动、数据驱动因材施教典型案例汇聚共享行动四个行动的顺利开展和深度落地。

2、乙方接受甲方委托，自合同签署之日起至 2023 年 8 月 31 日期间，为甲方

提供优质的服务，保证满足甲方要求：为各行动实验过程中的培训课程开发、创新教学探索、课题研究指导、典型案例评审、经验机制总结等内容提供持续的智力资源支持、研究服务保障，以问题导向、项目驱动、研究跟进等方式破解实验过程中的重难点问题。具体内容见附件。

3、乙方超出服务权限，所产生的与本合同无关言行，甲方不予承认，乙方自行承担法律责任。

二、甲方的权利和义务

- 1、甲方开展的业务必须符合国家法律要求及社会公共利益；
- 2、甲方在整个合作过程中为乙方提供所有需要的项目信息；
- 3、甲方有权对成果进行审核，并提供建议；
- 4、甲方有权在整个服务过程中派专人进行品质监督；
- 5、甲方委托讯飞教育技术研究院配合乙方开展国家级实验区的研究和指导工作，沟通、协调乙方工作中的相关事宜。

三、乙方的权利和义务

- 1、乙方须根据甲方认可的支持服务进度安排、方案等开展工作；
- 2、乙方须将甲方认可执行团队主要成员向甲方备案，包括工作单位、学历背景及联系方式等，如需更换须得到甲方认可；
- 3、乙方根据甲方所提服务质量的意见，改进方案及其执行的有效性，保证服务的科学性、及时性及持续性；对于甲方在执行过程中的建议，乙方应当立即进行整改；
- 4、乙方有权要求甲方协调蚌埠市教育局等获得项目学校及时高度配合；
- 5、乙方保证对甲方提供指导的合法性；
- 6、乙方在甲乙双方约定认可的期限内依照合同要求开展指导工作。

四、付款

1、本合同总价款，计：¥1,090,000元，大写：壹佰零玖万元整。合同签署生效 30 个工作日内，甲方转账支付到乙方指定帐户首批启动经费，为人民币¥1,000,000 元（大写：壹佰万圆整）；项目结项后拨付剩余经费，为人民币¥90,000 元（大写：玖万圆整）。

2、甲方向乙方支付前，乙方应向甲方开具符合国家规定的增值税专用发票，税率 3%。

3、乙方账户信息：

户称：西北师范大学

开户行：中国建设银行股份有限公司兰州安宁支行

银行账号：62001380035050285247

五、知识产权保护

1、乙方应保证甲方在使用其提供的服务或其任何一部分时不会引起第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等纠纷，对于引用的其他专利、著作、商标和工业设计，应提前与第三方协商。如果引起任何第三方纠纷，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

2、甲方享有合同约定产出物的知识产权，乙方团队成员享有署名权，未经甲方书面许可，不得擅自使用前述知识产权。

六、保密条款

乙方承诺，对甲方提供的一切资料、信息履行保密义务，未经甲方同意，不向任何第三方泄露。

七、权利保留

除非本协议另有规定或授权，本协议的签署和履行不应被理解为一方可以任何目的使用另一方的名称、标识或其它权利（包括但不限于知识产权），各方权利归己方所有。

八、违约赔偿

1、如因乙方未按约定时间、质量要求完成委托创作成果或提供服务，导致甲方依据本条约定解除合同的，乙方应退还甲方全部已付款，并赔偿甲方合同总额 20% 的违约金。

2、任何一方违反其在本合同中的义务，另一方有权要求对方依据本合同的有关条款和中华人民共和国的相关法律进行赔偿。

3、任何一方在合同期间提出终止本合同，需提前 15 日向对方发出书面通

知，并经对方签署终止协议后方可终止。

3.1 如果乙方单方面终止合同，乙方应提前 15 日通知甲方，并向甲方支付合同总额的 20%作为违约金；违约金必须于自合同终止之日起七日内付清，逾期七日不支付的，应按照银行规定向甲方支付滞纳金，且乙方须足额返还甲方已支付合同金额。

3.2 如果甲方单方面终止合同，甲方应提前 15 日通知乙方，并向乙方支付合同总额的 20%作为违约金；违约金必须于自合同终止之日起七日内付清，逾期七日不支付的，应按照银行规定向乙方支付滞纳金。

3.3 合同终止后，双方应按照约定向对方交付必要资料。

九、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十、转让和分包

乙方不得将本合同转让及分包。

十一、合同修改

甲乙双方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，双方协商变更合同。

十二、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行，以及本合同项下的争议均适用公开颁布的中华人民共和国法律。

十三、合同效力及其他

1、适用中华人民共和国法律，自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效，对双方均有约束力。

2、本合同未尽事宜由甲乙双方另行签订补充合同，与本合同具有同等法律

效力。如补充合同约定处罚条款高于本合同条款所约定的，双方同意以补充合同条款为准。

3、本协议的终止不影响协议中仲裁条款及违约条款的效力。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。

5、自合同生效之日起至 2023 年 8 月 31 日，乙方应在合同期限内完成承诺服务。

附件 1：蚌埠国家级信息化教学实验区建设支持服务方案



蚌埠国家级信息化教学实验区建设支持服务方案

一、指导团队组成及经验

指导团队 成员	姓名	角色	所在单位	职称	学历
	郭 炯	课题负责人	西北师范大学	教授	博士
	刘邦奇	课题负责人	讯飞教育技术研究院	教授	硕士
	房 立	核心成员	西北师范大学		博士
	荣 乾	核心成员	西北师范大学	讲师	博士
	郝建江	核心成员	西北师范大学		博士
	刘俊生	核心成员	讯飞教育技术研究院		博士
	马丹丹	核心成员	讯飞教育技术研究院		硕士
	凌婧婧	核心成员	讯飞教育技术研究院		硕士
	王冰洁	一般成员	讯飞教育技术研究院		硕士
	崔东泽	一般成员	讯飞教育技术研究院		硕士
	禅 慧	一般成员	西北师范大学	-	硕士
	虞 翔	一般成员	西北师范大学	-	硕士
	丁 添	一般成员	西北师范大学	-	硕士

西北师范大学教育技术学院郭炯教授团队：

2018-2020 年主持撰写的《网络学习空间建设与应用指南》、《加快网络学习空间建设与应用指导意见》以教育部文件形式发布。并以首席专家的身份参与设计、实施全国网络学习空间应用普及活动和“网络学习空间人人通”专项培训工作。2018 年被聘为教育部“智慧教育示范区”创建项目专家组成员，对湖南长沙、成都武侯区的智慧教育工作进行指导。

2019 年教师司委托开展《同步课堂》培训及应用效果调研项目，项目在新疆霍城和广东南雄实施，成果得到教师司的认可，2020-2021 将在全国更大范围内组织同步课堂的培训及指导工作。

2019 年主持制定《兰州市教育信息化 2.0 发展规划》《“兰州

市智慧校园建设及评估标准》，从环境建设、资源建设、教学应用、制度保障、人才培养等方面制定兰州市教育信息化 2.0 评估指标体系和相应的评估工具，为兰州市智慧教育示范区培育提供了重要支撑。参与《甘肃省教育信息化 2.0 行动计划》。

2017 年受教育部科技司委托，承担的“利用高通量宽带卫星实现学校（教学点）网络全覆盖试点项目”在甘肃舟曲实施，项目成果得到教育部高度肯定，并将“宽带卫星联校试点行动”作为一项重要行动写入《教育信息化 2.0 行动计划》。

2015 年主持英特尔®未来教育“落实英特尔®未来教育理念，促进区域教师协同发展”试点项目，探索了技术支持的区域教育优质均衡发展的路径和策略。

2014 年主持英特尔®未来教育“应用型课题促进英特尔®未来教育基础课程理念向教师教学能力迁移研究”项目，辐射全国 22 个省的 35 所学校，带动 258 位教师参与行动研究，形成了一批优秀的研究成果，教师的研究能力得到提升。

科大讯飞教育技术研究院刘邦奇教授团队：

2020 年以认知智能国家重点实验室智能教育研究中心为依托，开展因材施教领域的相关研究，主要聚焦于智慧课堂环境下因材施教的实现，以因材施教的真正落地为愿景，编写并发布《2020 智能教育发展蓝皮书——人工智能助力因材施教》，组织“人工智能助力因材施教”小型研讨会、第三届智能教育发展论坛，编写和发布《蚌埠市智慧课堂建设与应用指南》。

2019 年对智能教育的发展背景、内涵概念、技术框架等理论研究进行系统梳理，结合实践中形成的大量典型应用案例归纳分析智能教育环境、智能教育教学应用场景以及行业趋势发展，组织第二届智能教育发展论坛，编写和发布《2019 智能教育发展蓝皮书》，并由

人民教育出版社出版《中国智能教育发展报告》，为各级各类学校和教育机构的正在开展的智能教育实践提供指导。

2018 年，结合智慧课堂产品升级和应用需要，以智慧课堂作为支持环境，从基本理念、方法设计到教学实验研究，形成了智慧课堂理论与实践的完整体系，担任北京师范大学出版社“课堂革命·智慧课堂”丛书总主编，编撰出版了《智慧课堂——新理念、新模式、新实践》《智慧课堂（第二版）》，在安徽教育出版社出版《智慧课堂——教学理论与实践》专著，为中小学开展智慧课堂常态化教学提供指导。作为蚌埠二中教育信息化特聘专家支持学校的信息化教学改革，

2017 年，承担中央电教馆“区域基础教育信息化建设指南”编写工作，作为主要执笔人负责和参加指南的提纲设计、撰写和统稿工作，于 2017 年下发全国电教馆系统。

2016 年开展智慧课堂建设与应用研究，由北京师范大学出版社出版《智慧课堂》，一年内六次重印，并在全国多个区域作为培训教材推广应用。主笔起草了《蚌埠市“十三五”智慧教育发展专项规划》。

2014-2015 年，开展数字校园、智慧课堂研究，2014 年由中国科技大学出版社出版《数字化校园——理念、设计与实现》，2015 年率先在《中国教育网络》发文提出“智慧课堂”定义。

二、支持服务目标

支持蚌埠市国家级信息化教学实验区工作的开展，助力并保障智慧课堂促进精准教学探索行动、专递课堂促进教育优质均衡发展行动、数据支持的因材施教研究行动、数据驱动因材施教典型案例汇聚共享行动四个行动的顺利开展和深度落地。为各行动实验过程中的培训方案设计、创新教学探索、课题研究指导、典型案例评审、经验机

制总结等内容提供持续的智力资源支持、研究服务保障,以问题导向、项目驱动、研究跟进等方式破解实验过程中的重难点问题。

三、支持服务内容

聚焦蚌埠市实验区实验中的具体行动,开展的支持服务主要有以下方面:

1. 智慧课堂促进精准教学探索行动支持服务

开展精准教学培训课程的设计开发与实施,内容涵盖基于数据的精准教学、个别化教学、人机协同教学等,培训课时不少于 40 节课;开展分学段、分学科的数据驱动的精准教学模式探索的过程性指导,并为各实验校相关课题研究的开展提供持续的过程性指导,每学期提供不少于 3 次的现场指导,并提供实时在线指导;总结提炼各学段、各学科的精准教学开展的先进经验和典型做法,并指导教师梳理凝练实验校生成的优质案例,形成不少于 200 个数据支持的因材施教优秀课例;持续跟进精准教学的实施效果,进而适时调整、优化、改进相关模式内容等;制定教育数据采集、分析、应用、管理等的规范,探索形成精准教学中教与学数据应用规范。

2. 专递课堂促进教育优质均衡发展行动支持服务

设计开发专递课堂结对校教师的培训课程,内容涵盖专递课堂教育理念、价值及实施方式,智慧课堂平台应用,在线辅导实施办法,协同教研组织方式等,培训课时不少于 40 节课;组织相关专家为结对校教师开展相关培训及过程性指导,每学期提供不少于 3 次的现场指导,并提供实时在线指导;为全学段、全学科的专递课堂“资源推送+协同辅导”形式探索提供持续性的过程辅导;总结提炼各学段、各学科的专递课堂开展的先进经验和典型做法,并指导教师梳理凝练

专递课堂优质案例，形成不少于 60 个可示范、可复制的涵盖各学段、各学科的专递课堂优秀课例；持续跟进专递课堂效果评估研究，探索各学段、各学科专递课堂评估指标，形成专递课堂实施效果评估标准。

3. 数据支持的因材施教研究行动支持服务

明确实验区推进相关研究课题，制定课题申报指南；开展面向实验区的教学研究培训，内容涵盖教学研究方法、课题申报书撰写、课题申报流程、研究成果总结等，培训时间应不少于 10 课时，助力教师开展教学研究；依托实验区工作领导小组和专家指导小组，协同参与开展课题申报书的评审、中期考核与结项等活动；为课题研究者提供研究开展过程中的适时指导，每学期提供不少于 3 次的现场指导，并提供实时在线指导，帮助教师顺利开展课题研究活动。

4. 数据驱动因材施教典型案例汇聚共享行动支持服务

制定《数据驱动因材施教典型案例评价标准》，形成汇聚与分享机制；探索形成数据驱动因材施教典型案例汇聚与分享机制，明确典型案例的来源与征集途径、材料与格式要求、评审推荐程序、汇聚与分享办法等；参与各个行动的案例评审推荐工作；推动案例深度应用，助力教师开展基于案例的教学、教研活动，引导教师开展“以例助研、以例促学、以例求解”等活动，提升教师专业能力。